



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

NOTA TÉCNICA N. 51/2024

Assunto: Especificidades da Justiça federal diante do julgamento do Tema 1.184 do STF, com repercussão geral e a edição da Resolução CNJ n. 547/2024, que estabeleceu critérios para a extinção das execuções fiscais. Necessidade de análise de precedentes do STJ relacionados a matéria.

Relatores: Marco Bruno Miranda Clementino (TRF5) e Marcelo Ornelas Marchiori (STJ).

1. Relatório

Trata-se de nota técnica complementar, em supervisão de aderência, ao tema da “racionalização do processo de execução fiscal no tocante aos Conselhos Profissionais e Procuradoria-Geral Federal”, que fora objeto da prévia Nota Técnica n. 11/2018, aprovada pelo Grupo Decisório em 17 de maio de 2018, haja vista a então constatação quanto à necessidade de serem adotadas medidas de gestão acerca da cobrança judicial da dívida ativa na Justiça Federal, após a instituição do Regime Diferenciado de Cobrança de Crédito (RDCC) pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio da Portaria PGFN n. 396/2016, assim como a criação, como decorrência daquele, da fase extrajudicial de cobrança de crédito inscrito em débito federal pela Lei n. 13.606/2018, regulamentada pela Portaria PGFN n. 33/2018.

Em linhas gerais, naquela nota técnica, reconheceu-se que a cobrança judicial da dívida ativa na Justiça Federal iniciava um desejado processo de evolução com a adoção de medidas de racionalização pela PGFN, porém, o mesmo não se verificava nos três outros grupos de “exequentes habituais”: as autarquias e fundações federais (representadas pela Procuradoria-Geral Federal), os conselhos profissionais e a Caixa Econômica Federal (CEF).



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

Após análise do contexto, ainda em 2018, concluía-se na nota técnica a necessidade de estabelecimento de um amplo diálogo interinstitucional, que abrangesse os seguintes pontos:

- “i) uma melhor compreensão do RDCC, inclusive quanto ao cronograma de atuação, a fim de definir fluxos de trabalhos mais adequados ao processamento em juízo da cobrança dos créditos titularizados pela PGFN, para fins de sugestão às varas federais;
- ii) a definição de uma proposta de capacitação de servidores em inteligência na localização de bens e detecção de fraudes, a fim de aprimorar a atuação da Justiça Federal na cobrança de créditos de maior valor;
- iii) a definição de uma composição adequada para possíveis setores destinados à cobrança de grandes devedores nas varas federais privativas;
- iv) a definição de uma política de negociação para a PGFN, com ênfase na conciliação e na mediação;
- v) uma melhor compreensão da nova política de cobrança da PGF, visando buscar padronização nacional da atuação daquela e do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, considerando haver relatos informais de procuradores quanto a dificuldades enfrentadas na atuação da ENAC em função dos diversos modelos de funcionamento das varas federais país afora;
- vi) a definição de uma política de negociação para a PGF, com ênfase na conciliação, inclusive pré-processual;
- vii) a compreensão acerca das estratégias de cobrança da CEF, a fim de definir um tratamento adequado;
- viii) a criação de uma política de cobrança dos conselhos profissionais, com a tentativa de estruturação de uma padronização nacional e que envolva todos os entes, com ênfase numa política essencialmente conciliatória e na concepção de um fluxo enxuto de cobrança, compatível com o custo médio dos processos desse grupo;
- ix) o envolvimento dos integrantes de outras comissões, pretéritas e presentes, que já se ocuparam sobre esse tema no âmbito do CJF e da Ajufe, a fim de que colaborem com o encaminhamento do tema”.



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

Outrossim, como plano de ação, foi definido o seguinte:

- “i) a realização de reunião do relator do Tema 15 com a área definidora da política estratégica nacional de cobrança da PGFN;
- ii) a realização de reunião do relator do Tema 15 com a área definidora da política estratégica nacional de cobrança da PFN;
- iii) a realização de reunião do relator do Tema 15 com a área definidora da política estratégica nacional de cobrança da CEF;
- iv) a realização de um *workshop* com a presença dos setores jurídicos de todos os conselhos profissionais, por suas representações nacionais.
- v) a construção de um modelo nacional de estratégia de cobrança aplicado a cada um dos grupos, com sugestões de estruturação das varas federais para tratamento adequado desses conflitos;
- vi) a definição de um plano de capacitação em localização de bens para a Justiça Federal”.

Em geral, uma parte das ações sugeridas foi realizada, ainda que eventualmente de forma assistemática. É que, após a aprovação da nota técnica, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) findou assumindo algumas delas e o Tribunal de Contas da União (TCU) também atuou no sentido de auxiliar em busca de um modelo racional e eficiente. Para além disso, a própria PGFN liderou um profundo processo de reformulação da cobrança da dívida ativa da União, inclusive apoiando algumas modificações legislativas ocorridas desde então. A mesma PGFN, por outro lado, reassumiu a cobrança plena do FGTS, pelo que qualquer medida envolvendo a CEF tornou-se despicienda.

Mais recentemente, os debates sobre o tema avançaram mais um passo, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do Tema 1.184 de repercussão geral, ocorrido em dezembro de 2023, com embargos de declaração apreciados em abril de 2024. A tese fixada, no sentido da legitimidade da extinção das execuções fiscais de baixo valor, inspirou ainda a edição da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujas disposições se encontram em fase de cumprimento, inclusive com acompanhamento periódico por aquele órgão junto às Justiças Federal e Estadual.



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

2. Justificativa

O tema proposto fora afetado anteriormente com base no art. 1º, f e h, da Portaria CJF n. 369/2017. O fundamento se mantém, agora com base no art. 1º, f e h, da Resolução n. 499/2018.

A propósito, a supervisão de aderência, considerando a envergadura das proposições formuladas na nota técnica anterior, justificar-se-ia por si só, a fim de averiguar o respectivo impacto na reformulação da política judicial. Todavia, com a fixação da tese do Tema 1.184 e a edição da Resolução n. 547/2024, a providência tornou-se ainda mais premente, haja vista a necessidade de acompanhamento do respectivo cumprimento, até em função do acompanhamento que vem sendo realizado pelo CNJ a respeito da matéria.

3. Fundamentação

A fundamentação da presente nota será estruturada da seguinte forma:

- i) estrita supervisão de aderência do tema com base no conteúdo da nota técnica anterior;
- ii) análise das dificuldades, em supervisão de aderência mais ampla, quanto ao cumprimento da Resolução n. 547/2024, a despeito do julgamento do Tema n. 1184 de repercussão geral pelo STF.

3.1. Supervisão de aderência estrita. Impacto das medidas propostas na nota técnica anterior na política judicial de cobrança da dívida ativa Federal

Na nota técnica anterior, foram categorizados os “exequentes habituais” da Justiça Federal em 04 grupos: (i) a Fazenda Nacional, representada pela PGFN; (ii) as



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

autarquias e fundações federais, representadas pela Procuradoria-Geral Federal; (iii) a CEF, em referência aos créditos de FGTS; (iv) os conselhos profissionais.

Portanto, convém expor a evolução do processo de racionalização da cobrança em relação a cada grupo, com exceção da CEF, haja vista a revogação da delegação da cobrança e a respectiva reassunção, pela PGFN.

3.1.1. Fazenda Nacional

A política de cobrança da PGFN foi profundamente revista, com ganhos expressivos de eficiência, sobretudo por meio da adoção de instrumentos negociativos, com destaque para a transação tributária. Para além disso, a instituição passou a atuar com sólidas ferramentas tecnológicas que viabilizaram, indiretamente, a otimização da capacidade de atendimento da Justiça Federal na área fiscal.

Se isso não bastasse, em 23 de outubro de 2023, foi editada a Portaria Conjunta n. 7/2023, envolvendo o CNJ, o Conselho da Justiça Federal (CJF), a Advocacia-Geral da União (AGU), a PGFN e os Tribunais Regionais Federais, com o objetivo de racionalizar o fluxo de execuções fiscais, com destaque para a decretação de prescrições intercorrentes. As estipulações vêm sendo cumpridas com bastante êxito, mediante acompanhamento do CNJ.

Por outro lado, embora seja efusivamente elogiável a evolução da atuação da PGFN no período, percebe-se que o aumento do grau de maturidade atingiu com maior impacto os créditos inscritos em dívida ativa e, em particular, aqueles ajuizados. Todavia, remanesce um quantitativo importante de créditos tributários que podem ser objeto de novas medidas, inclusive porque já há suporte legislativo para que isso ocorra: aqueles de menor valor, particularmente os constituídos em desfavor de pessoas físicas, normalmente discutidos nos Juizados Especiais Federais.



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

Com efeito, em relação a esses créditos, a política de negociação – reitere-se: a despeito de haver previsão legal – ainda é bastante tímida, o que até pode ensejar objeção quanto à postura anti-isonômica, já que a instituição tem corajosamente celebrado transações bilionárias e nem sempre revela a mesma desenvoltura negociativa quando se trata de um crédito de baixo valor.

3.1.2. Autarquias e fundações Federais, representadas pela Procuradoria-Geral Federal

Embora a Procuradoria-Geral Federal tenha definido uma política de cobrança, pode-se afirmar que ela ainda se encontra em fase de consolidação, com o detalhe de que os critérios não têm sido compartilhados com a Justiça Federal com a mesma transparência com que o fez a PGFN. De qualquer forma, percebe-se nítida evolução também quanto à redução do grau de litigiosidade nas execuções fiscais, assumindo uma postura mais pragmática.

Todavia, ainda que se compreenda a dificuldade de se estabelecer uma política uniforme de atuação, haja vista a elevada quantidade de autarquias e fundações federais, compreende-se ainda haver espaço para incremento na política de negociação, sobretudo se se considerar o perfil dos créditos por aquelas titularizados. A burocracia para a efetivação de parcelamentos é praticamente incompreensível, sem que as autarquias e fundações ofereçam muita margem para a atuação da Procuradoria-Geral Federal, e não há notícia da celebração de transações.

3.1.2. Conselhos profissionais

Os conselhos remanescem o grupo mais difícil para formulação e execução de uma política judicial. Ainda em 2018, foi realizado, pelo CJF, o workshop “Soluções Inovadoras nas Execuções Fiscais de Conselhos Profissionais”, e, no ano seguinte, o seminário “Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais”, promovido pelo CNJ, no qual foi



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

divulgado um diagnóstico elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/cafbfb3cbc68d03813b11e1f7081f637.pdf>).

Seria equivocado afirmar que não houve qualquer evolução na execução judicial da dívida ativa pelos conselhos profissionais, até porque muitas das propostas de desjudicialização e de adoção de mecanismos indiretos de cobrança foram implementadas. Todavia, os avanços ocorreram de forma difusa e assistemática, em patamares muitíssimo diferentes por conselho e por unidade da federação, percebendo-se ainda uma preocupante volatilidade no tempo. Portanto, os avanços dependeram sempre de iniciativas no tempo e no espaço, sem que tenham refletido uma sólida política nacional de racionalização.

3.1.4. Varas Federais especializadas

Não se pode afirmar, por outro lado, tenham avançado as ações propostas para a própria Justiça Federal, de capacitação de servidores e concepção de arranjos de gestão em inteligência para localização de bens e detecção de fraudes, inclusive com a criação de setores especializados para esse fim, que pudessem auxiliar também nas execuções extrajudiciais e nos processos criminais.

Da mesma forma, não há notícia, salvo experiências isoladas, da criação de mecanismos concretos pelos juízos federais para priorização da cobrança de créditos mais sensíveis e de valor mais expressivo, como, aliás, previsto na Portaria Conjunta n. 7/2023.



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

3.2. Supervisão de aderência ampla. Impacto dos fatores supervenientes na política judicial de cobrança da dívida ativa Federal

Impõe-se, enfim, tecer considerações acerca da observância do precedente obrigatório fixado no Tema 1184 de repercussão geral pelo STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, no âmbito da Justiça Federal.

Registre-se, desde logo, que não se enfrentam maiores dificuldades com a PGFN, seja porque os créditos que cobra, em geral, têm valor mais elevado, seja porque a instituição deliberadamente detém interesse em promover a desjudicialização daqueles de baixo valor. A Procuradoria-Geral Federal, de sua parte, não tem se manifestado institucionalmente contrária às medidas, senão apenas tem ponderado quanto à dificuldade de absorver um elevado fluxo de intimações decorrentes das sentenças de extinção.

Todavia, os conselhos profissionais têm se revelado bastante resistentes – quiçá eventualmente intransigentes – diante das consequências que precisam ser adotadas em função do precedente obrigatório e do ato normativo editado pelo CNJ. Num ambiente de acentuada litigiosidade, com forte comprometimento do funcionamento das varas especializadas, têm questionado, mesmo no mérito, o precedente obrigatório, como também argumentado pela existência de precedente obrigatório específico que lhes é aplicável, o referente ao Tema 696 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sustentando, pois, um *distinguishing* em relação aos créditos por eles cobrados, para que sejam reconhecidos como não abrangidos pelo Tema 1184 do STF. Quanto à Resolução n. 547/2024, os conselhos profissionais, para além da ausência completa de sintonia em suas representações jurídicas, mesmo quando se trata de entidades submetidas ao mesmo conselho federal, têm suscitado verdadeiras filigranas para obstar a sua aplicação, inviabilizando sobremodo a agilidade que o CNJ tem exigido dos juízos federais na redução dos seus acervos.



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

É importante destacar, ainda que, as objeções dos conselhos profissionais não raras vezes têm sido acolhidas, em primeiro e segundo graus, conforme se demonstra o julgamento abaixo, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC/2015. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI 6.830/1980. RESOLUÇÃO Nº 547/2024. SÚMULA Nº 452 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta por INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Apodi-RN, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, consubstanciada na ausência de adoção das providências descritas na tese do Tema 1.184 do STF, que trata da possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor.

2. O magistrado de primeiro grau aplicou as disposições da Resolução CNJ 547/2024 e entendeu que, diante do baixo valor da dívida e da ausência de bens penhoráveis, não há razão para manter a execução judicial em curso. Além disso, cita o entendimento do STF no julgamento do RE n. 1.355.208/SC que também respalda a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

3. Em suas razões de recurso, o exequente/apelante alega, em resumo, que a sentença deve ser reformada pelos seguintes motivos: a) a adequação da execução fiscal ao Tema de Repercussão Geral 1.184 e à Resolução CNJ 547/2024; b) A aplicação das condicionantes de ajuizamento apenas a execuções fiscais de pequeno valor; e a existência de regulamento para observância de racionalidade, economicidade e eficiência na cobrança de créditos das Autarquias e Fundações Públicas federais. A apelante requer o provimento do recurso para que o processo seja regularmente retomado.

4. O inciso III do art. 485 do CPC, que preconiza a extinção do processo por abandono da causa, e o inciso IV do mesmo artigo, que prescreve a extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não se aplicam às execuções fiscais diante da existência de norma específica contida no art. 40 da Lei 6.830/1980.

5. O ordenamento jurídico não acolhe a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer de ofício a extinção de crédito tributário em razão do valor irrisório, haja vista a especialidade da sistemática do



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

processo de Execução Fiscal, regido pela Lei 6.830/1980 - LEF, bem como o cabimento exclusivo ao credor no que tange à avaliação da permanência do interesse jurídico na satisfação do crédito.

6. A Súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça prevê que "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". Destarte, conclui-se que a avaliação sobre a conveniência e oportunidade para a propositura da execução é ato de iniciativa exclusiva da parte exequente.

7. Precedentes desta Corte Regional: PROCESSO: 00214595620054058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/09/2022; PROCESSO: 00006461120088170380, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 28/02/2023); PROCESSO: 00005412920118170380, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA [CONVOCADO], 2ª TURMA, JULGAMENTO: 27/06/2023.

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

(PROCESSO: 01019871720148200112, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 08/08/2024)

Essa elevada litigiosidade e a insegurança jurídica dela decorrente têm produzido desestímulo em alguns juízos federais quanto à agilização pretendida pelo CNJ, sobretudo porque a maioria dos processos enquadrados na Resolução n. 547/2024 está em fase de suspensão ou arquivamento sem baixa, portanto aguardando sem movimentação o fluxo tradicional para decretação da prescrição intercorrente. Assim, a tentativa de cumprimento do ato normativo tem gerado indesejados retrabalho e aumento do acervo de feitos em tramitação, na contramão do objetivo da política pública.



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

4. Conclusões

Ante a necessidade de estabelecimento de uma política adequada dos conflitos, sugere-se:

4.1. Na supervisão de aderência estrita

i) seja retomado diálogo com a PGFN para discutir o estabelecimento de uma política de negociação também para os créditos de menor valor, notadamente aqueles discutidos no âmbito dos Juizados Especiais Federais;

ii) seja retomado diálogo com a Procuradoria-Geral Federal com o objetivo de estimular o aprimoramento, simplificação e desburocratização de sua política negociativa;

iii) seja realizado novo evento com os conselhos profissionais, com a participação dos conselhos federais e regionais, a fim de se construir uma estratégia de atuação uniforme na cobrança da dívida ativa, recomendando-se convites ao CNJ e ao TCU;

iv) seja realizada uma Jornada de Execuções Fiscais, a fim de serem aprovados enunciados mais detalhados do ponto de vista procedimental objetivando a racionalização dos feitos de cobrança judicial da dívida ativa;

v) seja estimulada a realização de cursos de formação de juízes sobre a racionalização dos processos de execução fiscal, sugerindo a construção coletiva de fluxos a serem observados visando à racionalização da cobrança judicial da dívida ativa federal;

vi) seja criado grupo de trabalho para construir alternativas visando à formação e institucionalização de práticas de localização de bens e detecção de fraudes no âmbito da Justiça Federal.



JUSTIÇA FEDERAL

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Centro de Estudos Judiciários

4.2. Na supervisão de aderência ampla

i) seja oficiada a Comissão Gestora de Precedentes STJ dando conta da existência de litigiosidade anômala envolvendo a alegação, por conselhos profissionais, de possível conflito de precedentes obrigatórios entre os Temas 1184 do STF, 212 (com projeção para o enunciado 452 da Súmula do STJ) e 696 do STJ (com projeção para o Tema 1193 do STJ);

ii) seja aproveitado o evento referido no item (iii) acima para estabelecimento de um diálogo acerca dos prejuízos que vêm sendo causados à cobrança judicial da dívida ativa federal por força da excessiva litigiosidade demonstrada em relação às extinções de créditos de baixo valor;

iii) seja iniciado um diálogo com a Procuradoria-Geral Federal de forma a que seja estabelecido um fluxo que permita a agilização do cumprimento da Resolução n. 547/2024.